

1500508-20.2017.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Levi Alves da Silva

Autos nº. 2017/000335

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Levi Alves da Silva, qualificado(a) nos autos, , foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 21 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500508-20.2017.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500508-20.2017.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Levi Alves da Silva

Autos nº. 2017/000335

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Levi Alves da Silva, qualificado(a) nos autos, , foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 15 horas, na Rua João Batista de Carvalho, nº 32, viela 275, Vila Margarida, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado qualificado na fls. 09, trazia consigo e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 95 porções de maconha, 19 pedras de crack e 20 flaconetes contendo cocaína, as quais que determinam dependência física e psíquica. Narra a denúncia, que os policiais civis receberam uma denúncia que um indivíduo estaria traficando droga no local dos fatos, foram então passadas as

características do suspeito. Decorrente a informação recebida, se dirigiram até o local indicado e avistaram o acusado, que se caracterizava da mesma maneira que a denúncia descrevia, sentado em uma cadeira de plástico, em frente ao barraco de nº 32.

Narra ainda, que foi realizada a abordagem, em que foram encontradas 02 (duas) porções de maconha, já embalada para venda, além de R\$ 20,00 (vinte reais). Após, foi encontrado na proximidade do denunciado, dentro de uma sacola plástica sob o forro da área externa do barraco.

Em seguida, próximo ao indiciado, dentro de uma sacola 93 (noventa e três) porções de maconha, embaladas semelhantemente com as condições que a droga apreendida em posse do acusado, ainda com mais 19 (dezenove) pedras de crack e 20 (vinte) porções contendo cocaína.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 03 de março de 2019 (fls.66).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 144) e apresentou resposta a acusação (fls. 81/92).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamentos (fls. 145).

Foi juntado aos autos o laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 228/229).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 1 testemunha de acusação e 3 de defesa. Por fim o réu foi interrogado (fls. 344/359 - 365/368 - 407/408).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério público requer que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, à fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e variedade de droga apreendida.

Entende que é inviável a aplicação do redutor legal, previsto no artigo 33 §4º da Lei 11.343/06, por se tratar de grande variedade e quantidade de drogas, compreendendo que se trata de ligação ao crime organizado. Requer, ainda, que apenas privativa de liberdade não seja substituída pela restritiva de direitos. Por fim, requer que o regime fixado, seja o fechado.

A defesa técnica requer a rejeição da denúncia, por entender ser medida de justiça. Subsidiariamente, requer que o crime de tráfico seja entendido como porte de drogas para consumo pessoal. Por fim requer que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, consoante ao artigo 99 e seguintes, do Código Processo Civil e a Lei nº 1.060/50.

É o relatório.
Fundamento.

A denúncia procede.
Autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha policial, Felipe Di Carlo Rosa Alves. Narra que foi recebida uma denúncia em uma rua já conhecida por ser um ponto de tráfico. Ao se deslocarem para o local da denúncia avistaram o réu em uma cadeira de plástico. Afirmar ter encontrado 2 filetes finos de uma substância verde enrolada, após a revista do local, afirma ter encontrado, a dois ou três metros de distância do réu, uma sacola com outros entorpecentes. Afirmar que só se recorda da existência de maconha, nenhum

outro tipo de droga.

Segundo depoimento de Bruna Viana Santos, esposa do réu. Afirma ter presenciado a prisão de Levi, juntamente de Ingrid e mais um rapaz que ela não lembra o nome, apenas o apelido que o chamavam "Carioca".

Conta que com Levi forma encontrado, apenas, 2 filetes de maconha. Diz que os policiais iam liberar o réu, porém encontraram, a uns três ou quatro barracos depois, uma sacola. Afirma que o acusado é usuário de drogas. Diz que não possui filhos em comum e que o réu trabalha de bico.

A testemunha, Fabiano Ferreira da Silva, amigo de longa data de Levi, afirma que não estava presente durante sua prisão. Descreve o réu, como, uma boa pessoa, que estava trabalhando como servente de pedreiro e diz não possuir conhecimento se o réu tem envolvimento com drogas.

A testemunha Senhora Camila Carvalho Cruz, que afirma não ter parentesco com o réu. Diz que o réu trabalhava, quando o conheceu na empresa da SABESP e após saiu e passou a trabalhar como taxista.

A testemunha Ingrid França de Souto, narra que, é vizinha do acusado. Afirma ter presenciado a prisão do acusado, junto da mulher do réu. Afirma que durante a revista não viu se encontraram algo em posse do réu, como também não viu se os policiais estavam algum tipo de sacola, após revista no local. Conta que o réu estava trabalhando como taxista na época que o delito foi cometido. Diz que no momento em que o acusado foi detido, estavam apenas Ingrid, Bruna e Levi, divergindo do depoimento de Bruna.

Em juízo o réu negou a prática delitiva. Alegou que estava na frente da própria casa para fumar a droga que possuía consigo, diz que os policiais encontraram, segundo o réu, a 4 barracos de distância de onde ele estava, uma sacola que alegavam ser do mesmo. Afirma não ter passado por nenhum tipo de problemas com a polícia, anteriormente e nem dispor de processo na área criminal. Descreveu que o local onde morava se assemelhava com palafitas, que é casado, possui 3 filhos e que na época do ocorrido ele trabalhava fazendo bico como pedreiro e como motorista de viagem particular.

Saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como à de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

E, inexistente qualquer indicio que possa desabonar os depoimentos prestados por policiais, de molde a caracterizar que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, nada obsta que o decreto condenatório pelo uso de entorpecente seja baseado nesse tipo de prova (RT 765/584).

Consigne-se que a materialidade restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de constatação preliminar (fls. 02/03) e laudo químico (fls. 140/142), que dão, bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

Assim, restou demonstrada a finalidade mercantil a que se destinavam, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias narradas pelos policiais.

Ademais, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação do réu Levi é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 são desfavoráveis ao acusado, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida, motivo pelo qual fixo a pena acima do mínimo legal, resultando em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa.

Há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Não há nos autos elementos concretos para se afirmar que o réu se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa, além disso, o réu é primário.

A diminuição deverá ocorrer no máximo legal, diante da ausência, na lei, de critério objetivo ou mesmo subjetivo para quantificá-lo. Resultará, assim 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar inferior a 4 anos, o que, em tese, preenchidos os demais requisitos legais, ensejaria a substituição da pena por restritiva de direito.

Passo, portanto, a análise dos requisitos legais.

Em razão da grande quantidade e diversidade de drogas, não fará jus ao redutor legal.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade

Decido.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar LEVI ALVES DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

O início de cumprimento da pena será o aberto.

O acusado poderá apelar em liberdade. .

Custas na forma da lei.

São Vicente, 10 de dezembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA